

# △△△△공단 상임감사

## 통보

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 제 목     | 공원시설물 행정절차 처리 소홀[적극행정면책] |
| 소 관 기 관 | △△△△△△△△△△△              |
| 조 치 기 관 | △△△△△△△△△△△              |
| 조 치 기 한 | 처분(요구)일로부터 1개월 이내        |
| 내 용     |                          |

### 1. 업무개요

△△△△공단(이하 ‘공단’이라 한다)은 △△△△ 경관개선 중장기 추진계획(2017~2021)에 의거, 쾌적한 공원환경 조성과 탐방객 이용 만족도 제고를 위하여 △△△△ 경관개선 사업의 일환으로 탐방로 진입부의 환경저해 시설 정비 사업을 실시하였다.

이에 △△△△△△△△△△△△(이하 ‘사무소’라 한다)에서는 2018년도에 경관 개선사업 추진을 위한 업무협약을 △△암과 체결하고 △△ 탐방로 미관을 저해 하고 있는 △△△△△△△△(공단 소유)와 문화유적대표소(△△암 소유)를 통합 운영하기 위해 통합시설물로 △△△△△△△△를 재조성하였다.

[표 1] △△△△△△△△(통합시설물) 현황

| 지번      |    | △△△ △△△ △△△ △△△△△△ |        |                   | 용도지구  | △△△△△△△△          |
|---------|----|--------------------|--------|-------------------|-------|-------------------|
| 건축면적(㎡) |    | -                  | 연면적(㎡) | -                 | 건축주   | △△△(△△△△△△△△△△△△) |
| 구분      | 동명 | 층별                 | 구조     | 용도                | 면적(㎡) | 비고                |
| 신축      | 1  | 1층                 | 컨테이너구조 | 임시사무실<br>(탐방자원센터) | -     | -                 |

## 2. 관계법령 및 판단기준

「건축법」 제20조(가설건축물) 제1항에 따르면 도시·군계획시설 및 도시·군계획시설예정지에서 가설건축물을 건축하려는 자는 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 한다.

같은 법 제79조(위반 건축물 등에 대한 조치 등) 허가권자는 이 법 또는 이 법에 따른 명령이나 처분에 위반되는 대지나 건축물에 대하여 이 법에 따른 허가 또는 승인을 취소하거나 그 건축물의 건축주·공사시공자·현장관리인·소유자·관리자 또는 점유자(이하 “건축주등”이라 한다)에게 공사의 중지를 명하거나 상당한 기간을 정하여 그 건축물의 해체·개축·증축·수선·용도변경·사용금지·사용제한, 그 밖에 필요한 조치를 명할 수 있다.

같은 법 제80조(이행강제금) ① 허가권자는 제79조제1항에 따라 시정명령을 받은 후 시정기간 내에 시정명령을 이행하지 아니한 건축주등에 대하여는 그 시정명령의 이행에 필요한 상당한 이행기한을 정하여 그 기한까지 시정명령을 이행하지 아니하면 다음 각 호의 이행강제금을 부과한다. 다만, 연면적(공동주택의 경우에는 세대 면적을 기준으로 한다)이 60제곱미터 이하인 주거용 건축물과 제2호 중 주거용 건축물로서 대통령령으로 정하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 금액의 2분의 1의 범위에서 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 금액을 부과한다.

## 3. 감사결과 확인된 문제점

사무소는 2008년 △△△△△△△△를 최초 설치하면서 가설건축물 축조 신고

및 연장 신고를 시행하여 적법한 가설건축물로 유지관리하였으며, ‘2018년 주담방로 경관개선 사업’ 시 △△△△△△△△와 문화유적대표소를 통합시설물로 축조함에 따라 「건축법」에 따라 가설건축물 축조신고 절차를 이행하였어야 한다.

그러나 2018년 사무소 ○○○ ○○ ○○○(2022. 8. 30. 퇴사)는 가설건축물 철거 및 축조신고를 이행하지 않았으며, 2020년 사무소 ○○○ ○○ ○○○(2024. 7. 28. 퇴사)은 2020. 6. 1. 관할 지자체(이하 ‘△△△’ 이라 한다.)에서 가설건축물 존치기간 도래에 따른 연장 신고 촉구 통지[△△△ 도시건축과-27574(2020. 6. 1.)호]를 확인하고 통합시설물 이전 가설건축물(△△△△△△△△, 문화유적대표소)을 철거완료 처리[△△△ 도시건축과-41165(2020. 8. 12.)호]하였다.

한편 사무소 ○○○ ○○ ○○○는 2023년 △△주차장 부속시설 정비공사 시행 중 △△주차장의 부대시설인 △△△△△△△△가 가설건축물 축조 신고가 누락되어 미신고 상태로 존치해 왔음을 확인(2023. 12. 21.)하였고, 이에 2024. 1. 31. △△△에 가설건축물 축조 신고를 제출[△△△△사무소-533(2024. 1. 31.)호]하였으나, △△△에서는 서류검토 및 현지확인 결과 항공사진 상 2019년경 이미 설치가 완료된 사항으로 현재 시점 건축법 제20조(가설건축물) 및 제29조(공용건축물에 대한 특례)에 따른 가설건축물 협의 처리가 불가[△△△ 도시건축과-7285(2024. 2. 7.)호]함을 회신받았다.

사무소는 이를 방치하지 않고 회복하기 위한 자발적 시정 노력을 위해 ‘△△△△△△△△ 양성화 추진계획(안)[△△△△사무소-1473(2024. 3. 18.)호]’ 수립하여 △△△에 해당 시설물은 탐방객 안내, 안전사고 예방 및 관리에 반드시 필요한 시설임을 설명하는 등 5회에 걸쳐 지속 협의를 진행하였다.

그리고 사무소에서는 △△△△△△△△는 △△ △△지구를 찾는 60만 탐방객에게 탐방정보를 제공하고 △△암의 문화재관람료를 징수하고 있는 공원 관리 필수 시설이며, 철거나 이동 후에 재건축으로 인한 탐방객 불편, 비용 손실 우려 등 공공의 이익을 위해 △△△△△△△△를 양성화를 위한 조치 요청[△△ △△사무소-1532(2024. 3. 20.)호]을 관할 지자체(△△△)에 요청하였다.

그래서 △△△은 가설건축물축조신고(추인) 보완 자료 제출[△△△△사무소-1688(2024. 3. 27.)호]로 건축년도 증빙자료 및 국유림 사용허가서(국유림관리소) 요청하여 사무소에서는 관련 서류를 신속히 제출하였고 「건축법」에 따른 가설 건축물 축조신고를 득하지 아니하고 무단 신축한 건축물에 대하여 건축법에 따라 이행강제금(1,796,390원)이 부과하였으며 △△△△△△△△△△△△는 이행강제금을 납부 후 가설건축물 축조신고(추인) 수리[△△△ 도시건축과-19987(2024. 4. 19.)호]를 완료하였다.

따라서 △△△△△△△△△△△△는 탐방객 불편 해소 등 공공의 이익 확보 및 자발적 시정 노력을 통해 △△△△△△△△를 철거(소요예산 약 12,800,000원) 하지 않고 적법한 건축물로 신속히 해결한 점은 인정되나, 가설건축물 축조신고를 득하지 아니하고 무단 신축한 건축물로 인한 건축법 행정절차 미준수 및 이행강제금 납부로 불필요한 사업비를 지출하는 등 공원시설물 유지관리 업무를 소홀히 한 사실이 있다.

**[표 2] △△△△△△△△ 철거 시 소요예산**

| 구분                          | 소요 비용(천원) |            | 비고 |
|-----------------------------|-----------|------------|----|
|                             | 철거 후 사업진행 | 미철거 후 사업진행 |    |
| 계                           | 12,800    | 1,796      | -  |
| 가설건축물 이동 및 재설치(크레인 비용 / 2회) | 3,000     | -          |    |
| 처마철거 및 재설치(40.74㎡)          | 4,000     | -          |    |
| 전선, 배관 철거 및 재설치             | 4,000     | -          |    |
| 이행강제금                       | 1,800     | 1,796      |    |

## 관련부서 의견

△△△△△△△△△△△는 종합감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련할 것이며, 다만 공원시설물의 행정 절차상 문제 해결을 위해 △△△ 등 관계기관과 적극적으로 협의하여 무단 건축물에 대한 신고 및 관련 법령상 조지를 이행한 사례로 사무소(업무 담당자)는 △△△△△△△△의 공익적 기능을 지속 유지하고 탐방객 안전 확보 등 공공의 이익을 고려하여 자발적 시정 노력을 통해 신속히 행정처리를 수행하였다는 의견을 제시하였다.

## 조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)

※ 기관주의 처분 요구되나, 적극행정면책 요건을 충족한 것으로 면책심의 위원회에서 결정하여 기관주의는 면책함.